

## 10\_Kontaktnotiz.txt

---

Vertrieb Bergquell | Übernommene Kontaktkarte

Stand der Karte: 12. Januar 2025

Runa Waldhorn, Ansprechpartnerin Isarkiesel. Auf der Rückseite handschriftlich: Kontoinhaber R. Waldhorn, Bankverbindung nicht vollständig kopiert. Kein Firmenstempel, keine Zahlungsanweisung, keine Bestätigung durch Buchhaltung. Die Karte stammt von einem Treffen beim Werkstattverbund.

8. Oktober 2026, 13:05 Uhr: Wendelin Moos sendet die Karte intern an Herrn Aichinger. Er schreibt dazu: Ich weiß nicht mehr, ob das damals für eine private Sammelbestellung oder für die Werkstatt war. Bitte nicht einfach verwenden.

Die Karte wurde nur als Textabschrift weitergegeben. Die vollständige Kontonummer wurde nicht übernommen. Original liegt bei Wendelin Moos. Keine Weiterleitung an Bank oder Gericht.

**04\_Ratenanfrage.eml**

---

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Von     | Runa Waldhorn <r.waldhorn@isarkiesel.example>              |
| An      | Wunibald Aichinger <w.aichinger@bergquell-technik.example> |
| Datum   | Tue, 22 Sep 2026 10:24:00 +0200                            |
| Betreff | Urteil und Zahlung am Freitag                              |

Lieber Herr Aichinger, ich kann am Freitag 6000 Euro auf die Hauptforderung überweisen. Könnten wir den verbleibenden Betrag dann in vier Monaten zahlen? Bitte verstehen Sie die Zahlung noch nicht als Zustimmung zu einer Kostenabrechnung, die ich nicht kenne.

Unser Kunde zahlt seit Juli verspätet. Die Werkstatt arbeitet weiter. Eine Insolvenz ist nicht beantragt, soweit ich aus meiner Verantwortung als Geschäftsführerin sagen kann. Ich möchte das nicht als Garantie für alle kommenden Monate verstanden wissen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Anwalt, bevor weitere Kosten entstehen.

Die Zahlung soll ausschließlich die Hauptforderung reduzieren. Ich bitte um kurze Bestätigung dieser Zuordnung. Viele Grüße, Runa Waldhorn  
Isarkiesel Werkstätten GmbH

> Wunibald Aichinger, 22.09.2026, 09:15 Uhr: Bitte machen Sie einen konkreten Vorschlag. Ich habe keine längere Stundung zugesagt.

**05\_Bestaetigung\_Tilgung.eml**

---

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Von     | Wunibald Aichinger <w.aichinger@bergquell-technik.example> |
| An      | Runa Waldhorn <r.waldhorn@isarkiesel.example>              |
| Datum   | Wed, 23 Sep 2026 08:52:00 +0200                            |
| Betreff | Re: Urteil und Zahlung am Freitag                          |

Sehr geehrte Frau Waldhorn, wir sind damit einverstanden, dass die angekündigten 6000 Euro ausschließlich auf die Hauptforderung angerechnet werden. Damit ist weder ein Verzicht auf Zinsen oder Kosten noch eine Stundung des Restbetrags vereinbart. Über die vorgeschlagenen vier Monate entscheide ich nach Rücksprache.

Bitte geben Sie im Verwendungszweck Darlehen 03.11.2025 Hauptforderung an. Unsere Geschäftsverbindung hat sich nicht geändert. Herr Hartung erhält eine Kopie dieser Nachricht für seine Berechnung. Ich werde Ihnen nicht im Namen der Kanzlei bestätigen, dass eine Vollstreckung bereits vorbereitet oder zurückgenommen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Wunibald Aichinger

Geschäftsführer Bergquell Technik GmbH

**07\_Mandantenweisung.eml**

---

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Von     | Wunibald Aichinger <w.aichinger@bergquell-technik.example> |
| An      | Eberwin Hartung <e.hartung@kanzlei-hartung.example>        |
| Datum   | Thu, 08 Oct 2026 14:36:00 +0200                            |
| Betreff | M-26-218 Wie kommen wir an den Rest?                       |

Sehr geehrter Herr Hartung, bitte bereiten Sie jetzt vor, wie wir an den Rest kommen. Ich habe die 6000 Euro erhalten. Eine weitere Stundung habe ich noch nicht zugesagt. Im Ordner finden Sie die Mails dazu. Können Sie zugleich unsere Kosten beim Gericht geltend machen? Unser Steuerbüro bestätigt, dass wir die Vorsteuer aus Ihrer Rechnung für diesen Vorgang vollständig abziehen können.

Unser Vertrieb hat eine Kontonummer aus einem alten Kontaktblatt gefunden. Da steht allerdings Runa Waldhorn, nicht Isarkiesel. Ich weiß nicht, ob das ein Privatkonto ist. Bitte klären Sie das, bevor irgendwo etwas rausgeht. Wir haben keine Bankbürgschaft und auch keinen Betrag für eine Sicherheitsleistung hinterlegt. Ich dachte, das Urteil würde allein reichen.

Bitte schicken Sie mir einen konkreten Vorschlag mit Kosten und dem nächsten Schritt. Noch keinen Auftrag an Gerichtsvollzieher oder Bank senden. Freundliche Grüße  
Wunibald Aichinger, Bergquell Technik GmbH

**06\_Bankexport.csv**

---

| Buchungstag | Wertstellung | Beleg      | Betrag_EUR | Zweck                                 |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 2025-11-05  | 2025-11-05   | AUS-1105   | -18000.00  | Darlehensauszahlung<br>an Isarkiesel  |
| 2026-06-01  | 2026-06-01   | KONTROLLE  | 0.00       | Kein Rückzahlungseingang              |
| 2026-09-25  | 2026-09-25   | EIN-0925   | 6000.00    | Darlehen 03.11.2025<br>Hauptforderung |
| 2026-10-08  | 2026-10-08   | ABSTIMMUNG | 0.00       | Seit 25.09. keine<br>weitere Zahlung  |

**08\_Kostenbelege.csv**

| Datum      | Beleg      | Betrag_EUR | Art                      | Anmerkung                                |
|------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 2026-06-12 | VK-0612    | 600.00     | Vorschuss Kanzlei netto  | Kein gerichtlicher Festsetzungsbeschluss |
| 2026-06-12 | UST-0612   | 114.00     | Umsatzsteuer Vorschuss   | Voller Vorsteuerabzug bestätigt          |
| 2026-08-14 | FAHRT-0814 | 8.40       | Fahrkarte Gerichtstermin | Beleg in Papierhandakte                  |
| 2026-10-08 | GERICHT    |            | Gerichtskostenvorschuss  | Kassenbeleg beim Sekretariat angefordert |

## 03\_Darlehensvereinbarung.docx

---

Bergquell Technik GmbH  
Werkstattbüro Sendling  
finanzen@bergquell-technik.example

Isarkiesel Werkstätten GmbH  
Geschäftsführerin Runa Waldhorn

München, 3. November 2025

## Kurzfristiges Darlehen für Werkstattausstattung

---

### 1. Betrag und Verwendung

Bergquell Technik GmbH stellt Isarkiesel Werkstätten GmbH 18000 Euro zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt auf das bekannte Geschäftskonto der Darlehensnehmerin. Das Darlehen dient der Beschaffung einer gebrauchten Fräsmaschine und der Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes. Eine laufende Verzinsung ist nicht vereinbart.

### 2. Rückzahlung

Der vollständige Betrag wird am 31. Mai 2026 zur Rückzahlung fällig. Teilzahlungen vor Fälligkeit sind ohne zusätzliche Vergütung möglich. Eine Verlängerung muss gesondert vereinbart werden. Die Darlehensnehmerin informiert die Darlehensgeberin unverzüglich, wenn die Rückzahlung nach ihrer Einschätzung nicht termingerecht möglich ist. Eine bloße Information ändert die Fälligkeit nicht.

### 3. Sicherheiten

Die Parteien bestellen keine Sicherheit an der Maschine. Eine persönliche Bürgschaft der Geschäftsführerin oder weiterer Gesellschafter ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung. Angaben zu den Geräten dienen allein der Beschreibung des Verwendungszwecks. Eigentumsnachweise und Seriennummern verbleiben bei der Darlehensnehmerin.

### 4. Kommunikation und Unterschriften

Ansprechpartner sind Wunibald Aichinger und Runa Waldhorn. Eine Änderung der Bankverbindung wird vor Zahlung über die bereits bekannte Telefonnummer bestätigt. Für Bergquell unterzeichnet Wunibald Aichinger; für Isarkiesel unterzeichnet Runa Waldhorn. Beide Unterschriften sind auf der bei den Parteien verwahrten Papierfassung geleistet worden. Die vorliegende Abschrift wurde am 12. Juni 2026 durch das Sekretariat erstellt.



## 09\_Kanzleivermerk.docx

---

Kanzlei Eberwin Hartung  
Mandat M-26-218  
Sekretariat Walburga Kern

Rechtsanwalt Hartung

München, 8. Oktober 2026

## Unterlagenstand nach dem Urteil

---

Das Urteil und der Zustellungsvermerk sind vorhanden. Der Auftrag zur Prozessführung wurde am 10. Juni 2026 erteilt. Ein gesonderter Vollstreckungsauftrag liegt nach der heutigen E-Mail noch nicht vor; verlangt ist zunächst eine Vorbereitung mit Kostenangabe. Die Vollmacht umfasst die Prozessführung. Eine ergänzende Weisung zu Ratenvereinbarungen ist nicht abgelegt.

Die Zahlung von 6000 Euro ist durch Bankexport und Bestätigung des Mandanten belegt. Die Tilgung auf die Hauptforderung wurde am 23. September vereinbart. Zinsberechnung und Kostenaufstellung sind noch nicht gefertigt. Eine endgültige Gebührenrechnung ist nicht abgelegt. Vorhanden ist die Vorschussrechnung über 600 Euro netto zuzüglich Umsatzsteuer.

Frau Waldhorn fragte telefonisch, ob sie direkt an die Kanzlei zahlen solle. Das Sekretariat hat keine neue Bankverbindung genannt und an den Rechtsanwalt verwiesen. Der Mandant wünscht vorher eine schriftliche Erklärung des weiteren Ablaufs. Die gefundene Kontonotiz stammt aus einem älteren Kontaktvorgang und ist nicht als Geschäftskonto bestätigt.

Für den Gerichtskostenvorschuss muss der Kassenbeleg aus der Papierhandakte beigezogen werden. Herr Hartung nahm den Verhandlungstermin am 14. August wahr; die Terminsnotiz ist in der führenden Akte. Eine Berufungsschrift oder Nachricht über eine Rechtsmitteleinlegung liegt am 8. Oktober um 16 Uhr nicht vor. Daraus wird im Sekretariat keine Aussage über Rechtskraft abgeleitet. Notiert von Walburga Kern.

## 01\_Urteil\_LG\_Muenchen\_I.pdf

---

Landgericht München I  
Zivilkammer 18

Bergquell Technik GmbH gegen Isarkiesel Werkstätten GmbH

München, 4. September 2026

## Urteil Aktenzeichen 18 O 3218/26

---

Im Namen des Volkes. In dem Rechtsstreit der Bergquell Technik GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Wunibald Aichinger, gegen die Isarkiesel Werkstätten GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Runa Waldhorn, ergeht aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2026 folgendes Urteil.

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 18000 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 1. Juni 2026 zu zahlen. 2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

### Tatbestand

Die Klägerin stellte der Beklagten aufgrund schriftlicher Vereinbarung vom 3. November 2025 ein kurzfristiges Darlehen von 18000 Euro zur Finanzierung von Werkstattausstattung zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgte am 5. November 2025. Als Rückzahlungstermin vereinbarten die Parteien den 31. Mai 2026. Eine laufende Verzinsung des Darlehens war nicht vereinbart. Die Parteien sind sich über Auszahlung und Fälligkeit einig. Die Beklagte wandte ein, wegen verzögerter Zahlungen eines eigenen Kunden gegenwärtig nicht vollständig zahlen zu können.

### Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet. Die Beklagte schuldet den vereinbarten Rückzahlungsbetrag. Ein Leistungsverweigerungsrecht aufgrund eigener Liquiditätsschwierigkeiten besteht in der vorgetragenen Konstellation nicht. Der zuerkannte Zinsanspruch entspricht dem gestellten Antrag. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 91 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf Paragraph 709 ZPO.

Die Parteien waren durch Rechtsanwälte vertreten. Rechtsmittel richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gez. Dr. Mechthild Sandner, Richterin am Landgericht. Für die Richtigkeit der Abschrift: Roswitha Lenz, Urkundsbeamtin. Elektronische Abschrift; eine Vollstreckungsklausel ist diesem Ausdruck nicht beigelegt.

## 02\_Zustellungsvermerk.pdf

---

Kanzlei Eberwin Hartung

Mandat M-26-218

Posteingang

Handakte Bergquell Technik GmbH

München, 10. September 2026

## Eingang und Empfangsbekanntnis zum Urteil

---

Das Urteil vom 4. September 2026, Aktenzeichen 18 O 3218/26, ist am 10. September 2026 im elektronischen Postfach eingegangen. Rechtsanwalt Hartung hat das Dokument am selben Tag entgegengenommen und das Empfangsbekanntnis mit diesem Datum abgegeben. Die Nachrichtenkennung und das Übermittlungsprotokoll sind in der führenden elektronischen Gerichtsakte gespeichert.

Das empfangene PDF enthält auch die gerichtlichen Abschlussvermerke. Die in der Arbeitsmappe abgelegte Lesefassung gibt den Text wieder. Eine vollstreckbare Ausfertigung wurde noch nicht beantragt. Ein Rechtskraftzeugnis liegt nicht vor. Nach der telefonischen Auskunft der Gegenseite vom heutigen Tag wurde auch dort das Urteil am 10. September entgegengenommen; ein eigener Zustellungsbeleg der Gegenseite ist nicht beigelegt.

Zur Fristbearbeitung an Rechtsanwalt Hartung übergeben. Der Vermerk enthält keine Entscheidung, ob die Beklagte ein Rechtsmittel einlegen wird. Notiert von Walburga Kern, 10. September 2026, 15:22 Uhr. Es wurde kein Vollstreckungsauftrag versandt.